大岭山镇“12.10”一般道路交通事故调查报告

大岭山镇“12.10”一般道路交通事故调查组

2019年4月

目录

一、基本情况.....3

（一）肇事车辆情况.....3

（二）肇事驾驶人情况.....6

（三）检验检测情况.....7

（四）涉事单位情况.....8

（五）事故现场情况.....9

二、事故发生经过和救援、善后情况.....10

（一）事故发生经过.....10

（二）应急救援及处置情况.....10

三、事故伤亡情况及直接经济损失.....11

四、相关单位履行职责情况.....12

五、事故原因及性质.....14

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....14

（一）建议移交司法机关处理的人员.....14

（二）建议给予依法处理的单位及个人.....15

七、事故防范和整改措施.....15

大岭山镇“12.10”一般道路交通事故调查报告

2018年12月10日06时00分许，在G107国道东莞市大岭山镇广发红绿灯路口路段，一辆粤S81415号中型厢式货车与一辆粤HG2835号重型半挂牵引车-粤X3009挂号重型平板半挂车发生碰撞，造成2人受伤，其中1人经送院抢救无效死亡及车辆损坏的交通事故。2018年12月11日，东莞市人民政府成立了由大岭山镇安全监管分局、大岭山镇监察室、大岭山镇总工会、大岭山镇交警大队、大岭山镇交通分局等有关负责同志参加的大岭山镇“12.10”一般道路交通事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1、粤S81415号中型厢式货车，厂牌型号为东风牌　　，车身颜色：蓝，车辆使用性质：货运，车辆识别代码号：　　，发动机号：　　，驾驶室

核定载客：3人，整备质量：3500千克，核定载质量：1990千克，总质量：5685千克，道路运输证号：　　，事故发生时实际载客2人（童领，身份证号码：　　；毛裕胜，身份证号码：　　）。机动车登记所有人:东莞市吉祥货运有限公司，登记地址：广东省东莞市寮步镇　　，注册登记日期为2010年7月30日，检验有效期至2019年7月31日。

车辆投保于中国太平财产保险有限公司，强制险保单号：　　，商业保险单号：　　，第三者责任保险50万，有效期至2019年8月1日。

经公安交通综合信息应用平台查询，该车近三年有5条交通违法记录，均已处理；近两年无历史事故记录。

车辆实际支配人：胡庆福（男，身份证号码：　　）日常管理人：王会霞（女，身份证号码：　　）（胡庆福与王会霞为夫妻关系，由于胡庆福长期在国外工作，所以该车日常管理由王会霞负责）。

涉事车辆粤S81415号是东莞市吉祥货运有限公司名下的挂靠车辆，实际车主是胡庆福，2012年7月31日胡庆福与东莞市吉祥货运有限公司签订挂靠协议，将车辆挂靠于公司名下，挂靠期限2012年7月31日起至该车报废期为止，2018年1月3日因过期未年审被注销营运。由于车主胡庆福在泰国工作，车辆使用都是由他妻子王会霞管理。王会霞在东莞市石碣镇仟麒塑胶五金有限公司工作，而涉事车辆粤

S81415主要是承包给东莞市石碣镇仟麒塑胶五金有限公司运货。涉案驾驶员童领是胡庆福和王会霞夫妻私下聘请的司机，并无劳务合同，乘客毛裕胜是东莞市石碣镇仟麒塑胶五金有限公司的工作人员，负责车辆的每次出车装货与跟车。

事发当天童领驾驶粤S81415号中型厢式货车装载机械从石碣镇仟麒塑胶五金有限公司运送货物到深圳市国际物流公司，乘客毛裕胜为石碣镇仟麒塑胶五金有限公司的工作人员，负责跟车送货。当车辆行驶至G107国道东莞市大岭山镇广发红绿灯路口路段时发生此次事故。当时肇事车辆载重5130千克机械，未超载。

2、粤HG2835号重型半挂牵引车，厂牌型号为解放牌　　，车身颜色：红，车辆使用性质：货运，车辆识别代码号：　　，发动机号：　　，驾驶室核定载客：3人，整备质量：9520千克，准牵引总质量：39285千克，事故发生时实际载客1人。机动车登记所有人:黎瑞登，登记地址：广东省高要市小湘镇　　，注册登记日期为2010年3月29日，检验有效期至2019年3月31日。当前状态为违法未处理。

车辆投保于天安财产保险股份有限公司，强制险保单号：　　，商业保险单号：　　，第三者责任保险100万，有效期至2019年9月18日。

经公安交通综合信息应用平台查询，该车近三年有25条交通违法记录,其中有4条未处理；近两年无历史事故记录。

粤X3009挂号重型平板半挂车，厂牌型号为新日钢牌　　,车身颜色：蓝，车辆使用性质：货运，车辆识别代码号：　　，发动机号：无，整备质量：7920千克，核定载质量：32000千克，总质量：39920千克，机动车登记所有人:佛山市顺德区伟锦物流有限公司（实际支配人和车主为黎瑞登和邓伙华），登记地址：广东省佛山市顺德区乐从镇　　，注册登记日期为2011年8月16日，检验有效期至2019年8月31日。当前状态为违法未处理。

经公安交通综合信息应用平台查询，该车近三年有4条交通违法记录，其中1条未处理；近两年无历史事故记录。

事故发生时邓伙华驾车从增城市富士康公司出发，途径107国道事故地点，目的地是深圳市松岗镇。

（二）肇事驾驶人情况

1、粤S81415号中型厢式货车驾驶人：童领，男，汉族，1988年1月10日出生，户籍地:河南省沈丘县留福镇　　，于2011年4月12日在河南省周口市公安局交通警察支队初次取得机动车驾驶证，驾驶证号：　　，准驾车型B2，有效期至2027年4月12日，当前驾驶证状态为事故未处理。

符合驾驶中型货车资质。驾驶人的道路运输从业资格证无法查询。

经公安交通综合信息应用平台查询，童领近三年有5条交通违法记录，均已处理；近两年无历史事故记录。

2、粤HG2835号重型半挂牵引车-粤X3009挂号重型平板半挂车驾驶人邓伙华，男，汉族，1970年2月17日出生，户籍地：广东省四会市龙甫镇　　，于1993年5月29日在广东省肇庆市公安局交通警察支队初次取得机动车驾驶证，驾驶证号：　　准驾车型A2 E，有效期至2021年5月29日,当前驾驶证状态为违法未处理。符合驾驶重型牵引车资质。驾驶人的道路运输从业资格证无法查询。

经公安交通综合信息应用平台查询，邓伙华近三年有13条交通违法记录，均已处理；近两年无历史事故记录。

（三）检验检测情况

1、交警部门聘请广东康怡司法鉴定中心抽取童领血液样本进行血液中乙醇含量检验和常见毒品筛查，经鉴定结论：送检的童领血液中未检出乙醇成份；送检的童领血液中未检出苯丙胺、甲基苯丙胺（冰毒）、MDA(3,4-亚甲基二氧基苯丙胺)、MDMA(3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺，摇头丸)、对-甲氧基甲基苯丙胺、甲卡西酮、氯胺酮（K粉）、单乙酰吗啡、吗啡、美沙酮、可卡因、可待因、芬太尼、度冷丁、曲马多、海洛因等毒品成份。

2、交警部门聘请广东永泰鉴定评估有限公司对粤S81415号中型厢式货车的安全技术进行检验，经鉴定结论为：粤S81415号中型厢式货车经操作鉴定、测量鉴定，根据国家标准《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017），灯光系统、制动系统 、转向系统均符合安全技术要求（合格）。

3. 交警部门聘请广东永泰鉴定评估有限公司对粤HG2835号重型半挂牵引车-粤X3009挂号重型平板半挂车的安全技术进行检验，经鉴定结论为：粤HG2835号重型半挂牵引车-粤X3009挂号重型平板半挂车经简单路试检验、操作鉴定、测量鉴定，根据国家标准《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017），灯光系统、制动系统 、转向系统均符合安全技术要求（合格）。

4. 交警部门聘请广东路通司法鉴定所对粤S81415号中型厢式货车的事故瞬间车辆速度进行检验：粤S81415号中型厢式货车事故瞬间车辆速度约为50-54km/h。

（四）涉事单位情况

1、东莞市吉祥货运有限公司，于2017年7月19日取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》，主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：东莞市寮步镇　　，法定代表人：张萍（原法定代表人为唐桥兴，2019年1月17日变更为张萍），成立日期：2009年10月

13日，于2018年12月7日取得东莞市道路运输管理局核发的《道路运输经营许可证》（粤交运管许可莞字　　号），经营范围：普通货运；代办机动车业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），有效期至2022年12月31日。

2、佛山市顺德区伟锦物流有限公司，于2015年10月22日取得佛山市顺德区市场监督管理局核发的《营业执照》，主体类型：有限责任公司（自然人独资），经营场所：佛山市顺德区乐从镇　　，法定代表人：黎瑞登，成立日期：2015年8月14日，经营范围：普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（公司实际支配人为黎瑞登和邓伙华）。

3、东莞仟麒塑胶五金有限公司，于2016年11月29日取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》，主体类型：有限责任公司(外国法人独资)，住所：东莞市石碣镇　　，法定代表人：林明宏，成立日期：2007年07月02日，经营范围：生产和销售塑胶制品、模具、五金配件。

（五）事故现场情况

1、天气情况：事故发生时间为2018年12月10日06时00分许，事发时事故路段天气：阴。

2、道路情况：事故现场位于G107国道东莞市大岭山镇广发路路口路段，该路段为南北走向，南往长安镇方向，北

往东城区方向，双向八车道的沥青路面，设有中心水泥护栏隔离，路宽分别为380cm、380cm、370cm、380cm，路面干燥、平直。机动车道是以漆划白色车行道分隔线的沥青路面，道路标志标线设施齐全(车行道分隔线清晰、在最右侧车道设有白色实线)，道路限速80km/h。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2018年12月10日06时00分，当事人童领驾驶粤S81415号中型厢式货车载乘客毛裕胜沿G107国道从东城往长安方向靠中心护栏往右数第三条车道行驶，行驶至G107国道东莞市大岭山镇广场红绿灯路段时，遇前方同车道由当事人邓伙华驾驶的粤HG2835号重型半挂牵引车-粤X3009挂号重型平板半挂车在等候交通信号灯过程中，童领驾驶粤S81415号中型厢式货车与邓伙华驾驶的粤HG2835号重型半挂牵引车-粤X3009挂号重型平板半挂车车尾发生碰撞，造成当事人童领受重伤，乘客毛裕胜送医院抢救无效死亡及两车不同程度损坏的交通事故。

（二）应急救援及处置情况

现场应急处置情况：2018年12月10日06时04分许，大岭山镇交警大队值班室接群众（电话：　　）报案称：在G107国道东莞市大岭山镇广发红绿灯路口路段发生一宗一辆大货车碰撞大型牵引车的交通事故，二人受伤。接

报后，于06时10分许，大岭山镇交警大队董宏伟教导员立即带领民警龙工兵、翁惠耿赶赴现场并开展现场勘查、疏导交通，调查取证等工作，并通知大岭山医院救护中心前往现场进行救援工作。经抢救，二名伤者被送东莞市大岭山医院进行救治。于当日06时50分许，事故现场清理完毕，肇事车辆拖至停车场停放保管，现场道路恢复交通。随后大岭山镇交警大队董宏伟教导员将事故简要情况报告东莞市交警支队、大岭山镇政府、大岭山镇安监局。

（三）应急处置评估意见：经评估，此次事故现场处置得当，对肇事路段车流做好疏导，救援过程未发生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

（四）善后处理情况：事故发生后，大岭山镇交警大队立即组织人员与大岭山镇安监局做好工作对接及上报相关调查工作进展情况，确保事故善后维稳工作顺利开展。其中伤者毛裕胜经抢救无效于当日07时许死亡，尸体当天已送至市殡仪馆防腐，死者家属情绪稳定。2019年1月7日，大岭山镇交警大队出具并向双方当事人或其家属送达道路交通事故认定书，认定当事人童领负此事故主要责任，当事人邓伙华负此事故次要责任。当事人或其家属对大岭山镇交警大队作出的事故认定无异议。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

1、事故造成1人死亡，死者：毛裕胜，男，粤S81415号中型厢式货车乘客，事故发生后毛裕胜受伤经送大岭山

医院抢救无效死亡。经法医检验鉴定，毛裕胜符合钝性暴力（如交通事故）致失血性休克死亡。

2、事故造成1人重伤，伤者：童领，男，粤S81415号中型厢式货车司机，事故发生后童领受伤送大岭山医院救治。经法医检验鉴定，童领身体之损伤目前达重伤二级。

3、事故直接经济损失约200万元。

四、相关单位履行职责情况

（一）东莞市吉祥货运有限公司。作为涉事车辆的所属单位，安全生产责任制不完善，人员档案不全及车辆技术档案相关内容的记载不及时，未按要求开展驾驶员岗前培训，未落实实名登记制度，未认真落实安全例会，未定期组织应急救援演练，涉事司机及车主从未参加过安全会议及培训，体现出公司对驾驶员的教育管理落实不到位，未能认真落实企业安全生产主体责任，无涉事车辆档案资料，存在涉嫌非法转让、出租道路运输许可证件以及使用无道路运输证的车辆参加货物运输的等行为。

（二）东莞市交通运输局大岭山分局。作为事故辖区道路运输主管部门，深入开展各项安全生产大检查、打非治违、危险化学品等专项整治行动，全面排查治理交通运输行业安全生产隐患，狠抓安全生产各项工作措施的落实，履行了相关职能。据统计，2018年1月至11月，我分局共出动执法人员860人次，检查企业235家次，其中危运企业77家次、

客运企业11家次、维修企业73家次、普通货运40家次、驾培场地28家次，驾校报名点6家次，发现隐患40宗，其中已整改40宗；安全生产事故0宗，行业秩序整体平稳有序。

（三）东莞市公安局交警支队大岭山大队。2018年1-11月，大岭山镇交警大队发生一般以上交通事故118宗，死亡25人，受伤116人。与去年同期对比，一般以上道路交通事故宗数增加5宗，上升4.42%；死亡人数持平；受伤人数增加3人，上升2.65%。生产经营性事故发生35宗，与去年同期增加10宗，上升40%，死亡人数10人，与去年同期减少2人，下降16.67%。大岭山镇交警大队每月对辖区交通事故进行分析研判，组织大中队领导深入辖区道路，对辖区内的安全隐患路段进行专项排查，对事故多发点段进行整改，增设警示标志。继续联合片区其他大队抽调的警力以在辖区设卡与流动巡查相结合的方式，严厉打击超载、超员、疲劳驾驶、酒驾驶、醉酒驾驶等突出交通违法行为。1月至今共查处违法10516宗，暂扣各类车辆共3833辆，其中摩托车和非机动车共2242辆，查处涉酒驾驶256宗，抓获醉酒驾驶犯罪嫌疑人67人，抓获无证驾驶等违法人员51人。大岭山镇交警大队每月开展两次以上集中整治行动严厉整治机动车严重交通违法，在辖区主要路段设卡查处酒驾，同时针对辖区交通管理及交通事故形势，合理安排勤务，提升处置突

发事件的能力，加强对辖区的主干道路重点违法行为的夜检夜查，全面预防减少交通事故。

五、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故原因、性质和类型，事故调查组进行了详细的调查询问取证工作，对事故现场进行反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）直接原因

童领驾驶机动车上道路行驶时，疏于观察路面情况，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故性质

经调查认定，东莞市大岭山镇“12•10”道路交通事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议移交司法机关处理的人员

童领驾驶机动车上道路行驶时，疏于观察路面情况，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，对事故负有责任，依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国刑法》等有关法律法规的规定，涉嫌交通肇事罪，建议移送司法机关依法处理。

东莞市公安局已于2019年1月8日对童领立案侦查，1月9日被公安局取保候审。

（二）建议给予依法处理的单位及个人

1、东莞市吉祥货运有限公司。作为涉事车辆的所属单位，安全生产责任制不完善，人员档案不全及车辆技术档案相关内容的记载不及时，未按要求开展驾驶员岗前培训，未落实实名登记制度，未认真落实安全例会，未定期组织应急救援演练，涉事司机及车主从未参加过安全会议及培训，体现出公司对驾驶员的教育管理落实不到位，未能认真落实企业安全生产主体责任，无涉事车辆档案资料，存在涉嫌非法转让、出租道路运输许可证件以及使用无道路运输证的车辆参加货物运输的等行为。依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》等有关法律法规的规定，建议由东莞市交通运输管理部门依法对东莞市吉祥货运有限公司实施依法处理。

2、**邓伙华**存在驾驶机动车上道路行驶时，不按规定装载货物（超出拖车底板约36cm，并无超载）的行为，依据《中华人民共和国道路交通安全法》的有关法律法规的规定，建议由东莞市公安机关交通管理部门进行处理。

3、与事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

七、事故防范和整改措施

交通运输、交警等职能部门要深刻吸取此次道路交通事故的沉痛教训，认真贯彻落实安全生产工作的一系列决策部

署，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，坚决避免类似事故重复发生。

（一）严厉打击各类交通违法行为。要深入排查运输企业安全隐患，进一步加强重点车辆源头管控。**一是**要督促运输企业对重点车辆和驾驶人进行严格把关，杜绝不符合安全标准的车辆和不具备合法从业资格人员进入道路运输市场；**二是**要检查辖区“两客一危”、货运车辆所属企业，道路运输企业建立健全安全生产管理制度，强化重点车辆和驾驶人监管；**三是**严格开展在用重点车辆安全技术检验和驾驶人资格审验，发现道路运输企业及重点车辆驾驶人实施违法行为、存在安全隐患或发生交通事故的，坚决予以依法查处。

（二）加强对经营性道路运输车辆和驾驶人员的管理。**一是**吸取事故教训，加强从业人员的安全教育和培训，要求各运输企业结合实际，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位安全操作技能知悉自身在安全生产方向的责任和义务；**二是**强化管理制度和操作规程的执行力，督促各运输企业在制定有关管理制度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）强化交通安全的宣传教育。要加强交通安全提示宣传，切实提升交通参与者的安全意识。**一是**要结合典型案

例、突出违法等，向“两客一危一货”等重点驾驶人推送案例通报、事故预警等警示信息；二是要继续用好隐患约谈、问题通报等有效做法，结合满分教育和审验教育工作，及时将当前事故风险隐患通报给运输企业，督促企业落实主体责任；三是要发挥短信平台、电视、新媒体等不同媒介的优势，采用短信提示、广播发布、字幕提示、警示片教育、公路沿线显示屏推送以及新媒体话题设置等方式，广泛加强交通安全宣传警示工作。

附件：大岭山镇“12.10”一般道路交通事故调查报告签名表

大岭山镇“12.10”一般道路交通事故调查组